Правила акции «Весенний розыгрыш подарков»

1. Общие положения

1.1. Акция «Весенний розыгрыш подарков» (далее – Акция) которая проводится в соответствии с настоящими Правилами акции «Весенний розыгрыш подарков» (далее – Правила):

1.1.1. является составной частью Программы лояльности по Ozon Карте, условия которой размещены на сайте в сети Интернет https://finance.ozon.ru/ (далее – Программа лояльности);

1.1.2. является промо-акцией, не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске;

1.1.3. предназначена и направлена на:

- повышение лояльности клиентов к продуктам Банка;
- увеличение активности клиентов в приобретении, посредством Ozon Карты (эмитированной в рамках Платежной системы «Мир»), товаров, работ, услуг, предоставляемых ТСП (совершение покупок по карте);
- создание мотивации (стимулирования) клиентов на совершение большего количества операций (покупок) с использованием Ozon Карты, эмитированной в рамках Платежной системы «Мир».

1.2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» (далее – Банк). Место нахождения: 123112, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 19, ИНН: 9703077050.

1.3. Акция проводится на территории: Российской Федерации.

1.4. Общий период проведения Акции: с 01 апреля 2025 года по 30 июня 2025 года (включительно).

1.5. Период принятия участия в Акции: с 00:00:00 01 апреля 2025 года по 23:59:59 30 апреля 2025 года по московскому времени.

1.6. Партнеры Акции:

1.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Трэвел» (далее – Партнер). Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, этаж 41, комната 16, ИНН 7705859041, ОГРН 5087746213902.

1.6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (далее – Ozon). Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6, ИНН 7704217370, ОГРН 1027739244741.

1.6.3. Закрытое акционерное общество «Группа СЕБ-Восток» (далее – Tefal). Место нахождения: 125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, 7 этаж, ИНН 7714108299, ОГРН 1027700581589.

2. Термины и определения

2.1. **Сайт** — Система ДБО и/или информационная система, размещённая на сайте https://finance.ozon.ru/ и/или в мобильном приложении Ozon Банк.

2.2. **Маркетплейс** — комплекс программного обеспечения, информационная система (платформа электронной коммерции, маркетплейс), электронная торговая платформа «Ozon», предоставляемая посредством сайта «ozon.ru» и (или) мобильного приложения «Ozon».

2.3. **Участник Акции/Участник** —дееспособное физическое лицо, заключившее с Банком договор, в рамках которого ему предоставляется Ozon Карта (эмитированная в рамках Платежной системы «Мир») и выполнившее условия участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

2.4. **Товар** — товар/работа/услуга, которые Участник приобретает вне Маркетплейса в рамках разрешенных MCC-кодов согласно Программе лояльности по Ozon Карте. При этом для целей проведения Акции не учитываются операции со следующими MCC:

0763; 1799; 2791; 2842; 3069; 3816; 3828; 3830; 3831; 4119; 4214; 4215; 4225; 4784; 4812; 4813; 4814; 4815; 4816; 4821; 4829; 4899; 4900; 5044; 5051; 5169; 5199; 5271; 5416; 5417; 5933; 5935; 5962; 6009; 6010; 6011; 6012; 6022; 6023; 6025; 6026; 6028; 6050; 6051; 6211; 6381; 6399; 6513; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6539; 6540; 6555; 6611; 6760; 7012; 7261; 7273; 7276; 7277; 7278; 7280; 7281; 7282; 7283; 7284; 7285; 7286; 7287; 7288; 7299; 7311; 7321; 7322; 7372; 7389; 7392; 7393; 7399; 7511; 7800; 7801; 7802; 7995; 8111; 8398; 8641; 8651; 8661; 8675; 8699; 8734; 8911; 8931; 8999; 9211; 9222; 9223; 9311; 9312; 9313; 9314; 9399; 9400; 9401; 9405; 9406; 9411; 9700; 9701; 9702; 9751; 9752; 9753; 9950; 9999.

2.5. Если прямо не предусмотрено иное, термины, применяемые в Правилах, подлежат толкованию в соответствии с условиями Программы лояльности, которые являются составной частью Клиентских правил. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Программы лояльности и/или Клиентских правил следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — определенным законодательством Российской Федерации, во вторую очередь — сложившимся в результате обычаев делового оборота (в том числе, принимая во внимание значение употребляемого термина в сети интернет), с учетом контекста, в котором употребляется данный термин.

3. Порядок участия в Акции

3.1. Для участия в Акции необходимо в Период принятия участия в Акции:

3.1.1. Активировать кнопку участия на Сайте по ссылке https://finance.ozon.ru/apps/landing/frk/2025/april или в мобильном приложении Банка;

3.1.2. Осуществить оплату Товара(ов) на любую сумму вне Маркетплейса с использованием пластиковой и/или виртуальной Ozon Карты (эмитированной в рамках Платежной системы «Мир»).

3.2. В случае если к дате определения победителей, указанной в п. 5.1 Правил, имеет задолженность перед Банком, а также отказался от получения Товаров в рамках совершённого заказа или произвел возврат Товаров, то расчетные операции за такие Товары не будут учитываться при определении победителя.

3.3. Совершение Участником действий, предусмотренных пунктом 3.1. Правил однозначно подтверждает, что Участник ознакомился с Правилами и является:

3.3.1. однозначным выражением воли (намерения) Участника на участие в Акции;

3.3.2. полным и безоговорочным принятием (акцептом) Участником Правил (оферты) без каких-либо изъятий или ограничений, при этом срок такого принятия (акцепта) составляет не менее 30 (календарных) дней с момента вступления в силу Правил (публикации на Сайте и т.д.).

4. Призовой фонд Акции, условия получения Призов и ограничения

Призовой фонд составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей в рамках Акции и включает в себя:
4.1. Призы (далее — «Призы»):

Вид Приза	Ограничения	Количество Призов
4.1.1. Индивидуальный промокод на скидку в размере 99,99% на бронирование Тура на путешествие на Мальдивы на Ozon Travel на общую сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей и денежная часть приза свыше размера скидки на бронирование, которая уплачивается Банком согласно порядку, предусмотренному п. 4.6. Правил (далее – Приз-1). Определения терминов «Тур», «Туроператор», «Турагент» указаны https://docs.ozon.ru/legal/termsof-use/ozon-travel/travelproduct/.	Приз-1 предоставляется Банком Победителю исключительно после предоставления всех необходимых сведений, предусмотренных Правилами Акции согласно п. 6.3.1 Правил. Промокод может быть использован победителем только один раз и только на один соответствующий Приз. Скидка по Промокоду устанавливается в процентном соотношении от цены Тура, которая будет действовать на Сайте в момент оплаты Заказа бронирования. Минимальная сумма, которую Участник должен будет заплатить после активации Промокода, – 1 рубль. Промокод должен быть активирован и применен Победителем на сайте https://www.ozon.ru/travel/ для бронирования Тура в срок до 30.06.2025 г. включительно, даты поездки ограничены до 30.09.2025. После истечения срока действия Промокод аннулируется. Изменение Заказа возможно только получения подтверждения Туроператора. Туроператор вправе потребовать внести дополнительную оплату за услуги по внесению любых изменений в Тур. Если внесение изменений в забронированный Тур возможно, но повлечет несение расходов Партнером, Турагентом, Туроператором и/или иным поставщиком услуг в рамках Тура, Победитель обязуется возместить указанные фактически понесенные расходы в полном объеме. Организатор/Партнер не возмещает дополнительные расходы Победителя, связанные с организацией путешествия (консульские, сервисные, иные сборы, расходы на трансфер, страхование и тд), а также не отвечает за действия авиакомпаний, гостиниц, консульств, посольств иностранных государств, иных третьих лиц. Более подробно с условиями оказания услуг по бронированию Тура можно ознакомиться по адресу: https://docs.ozon.ru/legal/termsof-use/ozon-travel/travelproduct/ (далее — «Правила Travel»). Принимая участие в Акции и получая Приз 1, Победитель соглашается с Правилами Travel.	Количество Призов-1 в рамках Акции ограничено и составляет 1 шт.

Вид Приза	Ограничения	Количество Призов
	Победитель самостоятельно приобретает Тур, на который распространяется скидка по Промокоду, в соответствии с Правилами Travel. Если сумма Заказа с использованием Промокода будет меньше указанной в описании Приза-1, Банк/Партнер не компенсирует Участнику разницу и не производит выплату денежного эквивалента такой разницы. Если сумма Заказа с использованием Промокода будет больше указанной в описании Приза, Участник производит соответствующую доплату за свой счет.	
4.1.2. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку смартфона Apple iPhone 16 на Маркетплейсе (далее - Приз-2)	В том числе часть денежного приза указанных Призов уплачивается Банком согласно порядку, предусмотренному п. 4.6. Правил. **Промокод** – определенная последовательность символов, при условии активации (ввода) которой и соблюдении иных условий, предусмотренных Правилами Акции, предоставляется определенный приз. Правила использования Промокода опубликованы в сети Интернет по адресу: https://docs.ozon.ru/common/aktsii-bally-i-bonusy/aktsii/kupony-i-kodovye-slova/. Банк имеет право по своему усмотрению определять тип Призов (включая цвет, объем памяти и модель, иные характеристики), на который распространяется действие Промокода. При активации Призов стоимость предусмотренного Призом товара в корзине Маркетплейса составит 1 рубль. Скидка по Призам не суммируется с другими скидками победителя. Срок действия Промокодов: до 30.06.2025 года (включительно)	Количество Призов-2 в рамках Акции ограничено и составляет 20 шт.
4.1.3. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку ноутбука Honor MagicBook 14 на Маркетплейсе (далее - Приз-3)		Количество Призов-3 в рамках Акции ограничено и составляет 20 шт.
4.1.4. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку Умной колонки Яндекс Станция на Маркетплейсе (далее - Приз-4)		Количество Призов-4 в рамках Акции ограничено и составляет 20 шт.
4.1.5. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку игровой приставки PlayStation 5 на Маркетплейсе (далее - Приз-5)		Количество Призов-5 в рамках Акции ограничено и составляет 20 шт.
4.1.6. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку Аэрогриля Tefal EY505D15 на Маркетплейсе от Tefal (далее – Приз-6)		Количество Призов-6 в рамках Акции ограничено и составляет 5 шт.

Вид Приза	Ограничения	Количество Призов
4.1.7. Промокод, предоставляющий 100 (сто) Ozon Баллов (далее - Приз-7 или Баллы)	Срок действия Промокодов: до 30.06.2025 года (включительно) Срок действия Баллов: 1 год с момента начисления Баллов на «Баланс средств» OZON (https://www.ozon.ru/my/account) Баллы могут быть использованы в виде скидки при оформлении заказа на Маркетплейсе из расчета 1 Балл = скидка при оплате заказа на товар в размере 1 рубль. Баллами можно оплатить до 80% на первый заказ и до 25% от стоимости последующих заказов. Подробные правила использования Баллов размещены по адресу: https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru. В случае разногласий между Правилами использования баллов на Ozon.ru и настоящими Правилами, приоритет имеют настоящие Правила.	Количество Призов-7 в рамках Акции ограничено и составляет 2000 шт.
4.1.8. Звезда в размере 1 шт (далее - Приз-8 или Звезда)	Подробные правила использования Звёзд определены в Программе лояльности «Звёздные товары». В случае разногласий между Программой лояльности «Звёздные товары» и настоящими Правилами, приоритет имеют настоящие Правила. Списание Звезд возможно только при условии приобретения Товаров на Маркетплейсе. Приз-8 начисляется Банком на Баланс Звёзд в срок до 26 мая 2025 года.	Количество Призов-8 в рамках Акции ограничено и составляет 2000 шт.

4.2. Приз может быть использован только 1 (один) раз.

4.3. Приз не подлежит передаче третьим лицам, обмену, возврату или продаже. Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент. Общее количество Призов ограничено и составляет 4081 (четыре тысячи восемьдесят одну) штуку. Внешний вид Приза 2-6 может отличаться от изображения в информационных и рекламных материалах. Обязательства Организатора относительно качества Приза 2-6 ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться победителем непосредственно при его получении. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт Приза 2-6.

4.4. Один победитель может получить только 1 (один) Приз.

4.5. Организатор и Партнер не несут ответственности за передачу Приза в случае предоставления Победителем недостоверных/некорректных сведений об адресе, адресе электронной почты или номере телефона. В случае невозможности передачи Приза, такой Приз признается невостребованным, при этом определение нового Победителя не производится.

4.6. Организатор в соответствии с п.2 ст. 226 НК РФ выполняет функции налогового агента, в связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке, установленной п.2 ст. 224 НК РФ, в размере 35% от стоимости Призов 1-6, получаемых в проводимых мероприятиях в целях рекламы, в части превышения размеров, указанных в п.28 ст.217 НК РФ (4000 рублей 00 копеек), в случае, если Приз 1-6 состоит из вещественной и денежной части, стоимость Приза 1-6 оценивается совокупно, и денежная часть может быть удержана Организатором в полном объеме в счет уплаты НДФЛ, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. В соответствии с этим для всех видов Призов 1-6 предусмотрено начисление денежной части подлежащей уплате НДФЛ за победителя, рассчитанная по формуле: N=(ПФ - 4000)*7/13 (где ПФ - Призовой Фонд стоимостью более 4000 рублей, а N – размер денежного приза). Итоговая стоимость Приза 1-6 определяется на дату применения промокода победителем розыгрыша.

5. Порядок определения победителей Акции среди Участников

5.1. После выполнения условий участия в Акции не более 4081 (четырех тысяч восьмидесяти одного) случайного Участника имеют право на получение от Банка, Партнера или Tefal Приза, перечень и количество которых указано в п. 4.1 Правил. Выбор победителей будет производиться в 17:00 15 мая 2025 года посредством проведения онлайн-трансляции в сообществе Ozon в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ozon). 15 мая 2025 года Банком создаётся список Участников Акции, выполнивших условия раздела 3 Правил. Банк составляет таблицу в электронной форме со списком из всех выполнивших условий участия в Акции Участников (далее — Таблица Участников).

5.2. Выбор будет осуществлён случайным образом из всех выполнивших условий участия в Акции Участников при помощи программно-технических средств, а именно https://randomus.ru (онлайн-сервис, обеспечивающий возможность случайным образом выбрать запись из Таблицы), с помощью которого Банком будет выбрана случайная запись из Таблицы Участников. Участник, запись которого в Таблице Участников будет соответствовать выданной случайной записи рандомайзером, и будет считаться соответствующим победителем. Банк с помощью вышеуказанного алгоритма выбирает всех победителей в соответствии с заявленным в Акции количеством Призов.

6. Объявление победителей. Порядок вручения Призов

6.1. Призы 1-6 предоставляются Банком.

6.2. Банк объявляет победителей путём публикации информации о победителях на странице https://special.randomus.ru/p/ozonbankapril и https://finance.ozon.ru/apps/landing/frk/2025/april в срок до 16 мая 2025 года (включительно), указывая Ozon ID Победителей (при этом первая и последняя цифра Ozon ID скрыты).

6.3. Победителям, соответствующим требованиям Правил Акции, Банк направляет Призы в следующем порядке:

6.3.1. Приз-1 в течение 14 (четырнадцати) дней после получения от победителя в срок до 30 июня 2025 года на почту Банка (promo@finance.ozon.ru) сведений, указанных в п. 7.4 Правил и запрошенных посредством сообщения на Email Клиента, будет направлен вместе с инструкцией по применению Приза-1 посредством сообщения на Email Клиента;

6.3.2. Приз-2 – Приз-6 в течение 14 (четырнадцати) дней после получения от победителя в срок до 30 июня 2025 года на почту Банка (promo@finance.ozon.ru) сведений, указанных в п. 7.4 Правил и запрошенных посредством сообщения на Email Клиента;

6.3.3. Приз-7 предоставляется Банком в срок до 15 мая 2025 года (включительно) посредством сообщения на Email Клиента и/или уведомления от Ozon в личном кабинете победителя на Маркетплейсе.

6.4. Банк и Трэвел оставляют за собой право отказать победителю Акции в предоставлении Приза в следующих случаях:

6.4.1. если Банк и/или Трэвел не может связаться с победителем по любым независящим от Банка и/или Трэвела причинам;

6.4.2. если победитель предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно Правилам, в связи с чем передача Приза становится невозможной по причинам, не зависящим от Банка и/или Трэвела;

6.4.3. если победитель не совершил необходимые действия, связанные с участием в Акции и/или получением Приза, согласно Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков;

6.4.4. если победитель отказался от получения Приза;

6.4.5. если победитель не соответствует требованиям п. 2.3. Правил;

6.4.6. если победитель закрыл или заблокировал Ozon Карту;

6.4.7. если победитель имеет задолженность перед Банком;

6.4.8. если победитель нарушил иные положения Правил.

7. Прочие условия

7.1. Банк оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. При этом Участник не имеет права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба в связи с приостановлением/прекращением/изменением условий Акции.

7.2. Информация о приостановлении/прекращении/изменении условий Акции будет размещена на Сайте. Изменения, внесенные в Правила, имеют юридическую силу для Участника:

7.2.1. по истечении 30 календарных дней с момента осуществления Банком информирования об изменениях в Правилах (по истечении 30 календарных дней с момента публикации новых редакций документов на Сайте);

7.2.2. либо безусловного акцепта изменений Участником, которым признается (в зависимости от того какое событие наступит ранее): совершение Участником, в любой момент времени, с момента осуществления Банком информирования об изменениях в Правилах, любого действия в рамках Клиентских правил (в том числе, но не ограничиваясь: совершение Участником действия, за которое предусмотрено предоставление Приза; получение выплаты Кешбэка; выбор Любимой категории; использование ЭСП; применение Аутентификационных данных; просмотр информации в Системе ДБО; использование любого функционала ЭСП).

7.3. Банк осуществляет обработку следующих персональных данных Участников и Победителей для исполнения настоящих Условий – для проведения Акции, подведения ее итогов и, когда применимо, вручения Призов:

- ID пользователя в информационных системах Организатора, когда Участниками являются пользователи информационных систем Организатора, для осуществления подведения итогов Акции и взаимодействия с Участниками;

- ФИО и контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты), когда Организатору необходимо связаться с победителями, в том числе для вручения им Призов.

7.4. Когда в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации Банк исполняет обязанности налогового агента при вручении соответствующих Призов 1-6, Банк также осуществляет обработку персональных данных Победителей (ФИО, дата рождения, паспортные данные: дата рождения, серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, ИНН) для исполнения такой обязанности.

7.5. Банк при вручении победителю Приза выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и в случае возникновения налогооблагаемого дохода при вручении победителю Приза исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в п. 4.6 Правил.

7.6. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Банка, аффилированные с Банком лица, в том числе физические лица, с которыми у Банка заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.

7.7. В случае установления факта нарушения Правил или осуществления любых действий, несущих мошеннический характер, Участник может быть исключен из участия в Акции, а победитель в получении Приза.

7.8. Принимая участие в Акции, Участник полностью соглашается с Правилами, принимает их и обязуется выполнять.